CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER

Entre:
(Nombre del propietario), con documento de identidad N° _____, en adelante "EL/LA PROPIETARIO/A".
y
(Nombre del community manager), con documento de identidad N° _____, en adelante "EL/LA CM".

Fecha: ___ de _____ de 20__.

1. Objeto

EL/LA CM prestará servicios de gestión y moderación de la(s) página(s)/activo(s) de Facebook propiedad de EL/LA PROPIETARIO/A conforme a las instrucciones y políticas de éste.

2. Acceso y permisos técnicos (obligatorios)

2.1. EL/LA PROPIETARIO/A conservará siempre la titularidad y control principal de la cuenta/empresa en Facebook Business Manager (o Meta Business Suite).
2.2. EL/LA CM recibirá acceso mediante rol limitado (ej. "Editor"/"Community Manager"/"Moderador") o acceso de empleado dentro del Business Manager y nunca como propietario o administrador principal.
2.3. Toda vinculación deberá hacerse desde la funcionalidad oficial de Meta Business Manager (no mediante entrega de usuario/contraseña).
2.4. EL/LA CM mantendrá activa autenticación de dos factores (2FA) en su propia cuenta; EL/LA PROPIETARIO/A podrá solicitar comprobante.
2.5. Está prohibido exportar, cambiar el correo propietario, transferir la propiedad o vincular la página a cuentas de terceros sin autorización escrita y firmada del/la PROPIETARIO/A.

3. Manejo de credenciales y seguridad

3.1. EL/LA CM no recibirá contraseñas ni credenciales de acceso del/la PROPIETARIO/A.
3.2. Queda prohibida la copia, almacenamiento o uso externo de contenidos privados, credenciales, tokens o claves relacionadas con la cuenta.
3.3. EL/LA CM informará de inmediato cualquier incidente de seguridad y colaborará con medidas de recuperación.

4. Obligaciones del/de la CM

4.1. Realizar la moderación, publicación y reporte según la pauta acordada.
4.2. Atender solicitudes de EL/LA PROPIETARIO/A y responder en un plazo máximo de ___ horas.
4.3. Al recibir la instrucción de retiro o terminación, EL/LA CM procederá a cesar actividades y aceptar la revocación de acceso sin objeción.

4.4. No puede crear cuentas duplicadas ni realizar acciones que supongan transferencia de la titularidad.

5. Terminación y retiro inmediato

5.1. EL/LA PROPIETARIO/A podrá terminar el contrato en cualquier momento, con comunicación escrita (correo o mensaje con acuse), y la terminación será efectiva inmediatamente.
5.2. Tras la notificación de terminación, EL/LA CM se obliga a:
- dejar de acceder o gestionar la(s) cuenta(s),
- no retener copias de material ni datos,
- entregar (o borrar) cualquier contenido que el/la PROPIETARIO/A solicite,
- cooperar en el proceso de auditoría si se solicita.

5.3. EL/LA CM acepta que al ser terminada la relación, EL/LA PROPIETARIO/A podrá revocar permisos desde Business Manager sin necesidad de autorización adicional.

6. Confidencialidad

6.1. EL/LA CM mantendrá confidencial toda información sensible relacionada con la cuenta, estrategias, datos de clientes y credenciales. Esta obligación se mantiene aún después de la terminación por __ años.

7. Prohibición de apropiación o transferencia

7.1. Cualquier intento de apropiación, transferencia, cambio de titularidad, o de usar la cuenta o activos para fines personales se considerará incumplimiento grave y dará lugar a:
- terminación inmediata del contrato,
- obligación de restitución y cooperación,
- indemnización por daños y perjuicios y/o acciones legales.

8. Indemnidad y responsabilidad

8.1. EL/LA CM indemnizará al/la PROPIETARIO/A por pérdidas directas causadas por conducta dolosa o negligente grave (incluye intento de apropiación o filtración de credenciales).
8.2. Salvo por dolo o negligencia grave, la responsabilidad queda limitada a los montos pagados por los servicios en los últimos ___ meses.

9. Registro y auditoría

9.1. EL/LA PROPIETARIO/A podrá solicitar registros de actividad, publicaciones y acciones realizadas por el/la CM y solicitar comprobantes (pantallazos, logs).
9.2. EL/LA CM colaborará en auditorías razonables.

10. Pago

10.1. Honorarios: $_____ por _____. (Formas y fechas de pago).
10.2. En caso de terminación por incumplimiento grave, EL/LA PROPIETARIO/A podrá retener pagos pendientes para cubrir daños demostrables hasta el monto acordado.

11. Duración

11.1. El contrato inicia el ___/___/20__ y tiene duración de ___ meses / hasta que cualquiera de las partes lo termine conforme a la cláusula 5.

12. Legislación y jurisdicción

12.1. Este contrato se regirá por las leyes de _____ (país/ciudad). Para controversias, las partes se someten a los tribunales de _____.

13. Firmas

Firma EL/LA PROPIETARIO/A: _____ Fecha: ____/____/____
Firma EL/LA CM: _____ Fecha: ____/____/____

Cláusulas y medidas operativas recomendadas

1. Usar Meta Business Manager: crea un Business Manager, añade la página y asigna al CM como “Empleado” con permisos concretos (no como propietario).
2. Acceso vía Partner: en vez de compartir contraseñas, agrégalo como socio/empleado a Business Manager.
3. Nunca dar la contraseña: la contraseña y el correo del propietario deben permanecer privados.
4. 2FA y políticas de sesión: exigir 2FA al CM; configurar alertas de inicio de sesión.
5. Limitar permisos: dar solo los necesarios (publicar y moderar).
6. Registro y evidencia: pedir reportes y capturas de acciones importantes.
7. Control de acceso geográfico/IP (opcional).
8. Cambio de contraseñas y revisión tras terminación.
9. Backup y recuperación: tener contacto de soporte y datos de recuperación.
10. Verificación de identidad: solicitar documento y referencias antes de acceso.

Cláusula penal sugerida (opcional)

Si EL/LA CM se apropia, transfiere o bloquea el acceso a la cuenta, pagará una penalidad de $____ además de las indemnizaciones por daños.

Checklist práctico antes de dar acceso

- Página registrada en Business Manager a nombre del/la PROPIETARIO/A.
- CM agregado como “Persona” con rol limitado.
- 2FA activado en la cuenta del CM.
- Firmado el contrato con cláusula de terminación y confidencialidad.
- Copia de documento y referencias guardados.
- Accesos y logs documentados.